

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 소송 관리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「소송업무처리요강」 제2조 및 제15조에 따라 피소된 소송사건과 공사가 인수한 채권과 관련된 소송사건 중 대구경북 지역본부 관할법원의 소송사건 업무를 대행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제12조 제1항에 따르면 고문변호사에게 위임한 소송사건의 경우 승소확정일로부터 2개월 이내에 판결정본, 집행문, 송달증명원 및 확정증명원을 발급받아 소송 의뢰부점에 송부하여 소송 종결하여야 하고

소송 종결에 따라 해당 채권과 관련된 발견재산이나 공탁금이 있을 경우 해당 소송의 의뢰부점에서는 집행문을 통해 발견재산에 대한 강제 집행 착수 또는 공탁금 수령 등의 조치를 취할 수 있고, 양수금(시효) 소송인 경우 승소 확정일을 기준으로 해당 채권의 시효를 연장 등록하여야 한다.

또한, 「회계사무세칙」 제48조에 따르면 단기선급금 등으로 처리한 것은 빠른 시일 내에 정당계정으로 정리하여야 한다고 되어 있으므로 회계처리 적정성 및 재무제표 신뢰성 제고를 위해 단기선급금으로 지급한 소송비용은 소송 결과 확정 시 그 결과에 따라 미수금 또는 사업비 등의 정당계정으로 정리하여야 한다.

따라서, 소송이 종결되어 확정되면 후속조치를 위하여 소송 종결 보고를 적기에 하고, 소송 수행 과정에서 발생한 소송비용은 확정하여 정당계정으로 처리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부에서 수행한 소송 총 3,732건을 점검한 결과

(1) 소송 종결 보고 불철저

채무자 ○○○(○○○○○○○ 00000-000000)의 경우 소멸시효 중단을 위해 2018. 8. 20. 대구지방법원에 양수금(시효) 소송을 제기하였고, 같은 해 11. 29. 승소판결을 받았으며, 같은 해 12. 1. 판결정본이 송달되어 같은 해 12. 15. 결과가 확정되었는데도 감사일 현재까지 소송 종결 보고를 하지 않는 등

[표 2]와 같이 총 8건을 승소 확정일로부터 길게는 1,006일, 짧게는 288일이 경과하도록 종결 보고를 하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 소송 종결 보고 불철저 내역

(단위 : 일)

순번	소송 수행번호	차주번호	차주명	소송 확정일자	지연 일수
합 계 : 8건(소송 종결 보고 불철저)					
1	2018-998-2	“기재 생략”		2018. 12. 15.	1,006
2	2018-991-2			2018. 12. 21.	1,002
3	2020-673-1			2021. 1. 8.	467
4	2020- 36-1			2021. 1. 11.	466
5	2019-466-1			2021. 2. 19.	437
6	2021-161-1			2021. 4. 30.	387
7	2020-528-1			2021. 7. 14.	334
8	2020-433-2			2021. 9. 16.	288

* 지연일수는 감사일 현재(2022. 10. 24.) 기준으로 산정함

(2) 소송 관련 가계정 정리 불철저

또한, 채무자 ◇◇◇(△△△△ 00000-000000)의 경우 소멸시효 중단을 위해 2021. 7. 23. 대구지방법원에 양수금(시효) 소송을 제기하여 같은 해 9. 23. 소송비용(변호사 보수료 등) 1,768천 원을 단기선급금으로 지급하였는데, 같은 해 8. 18. 승소 확정에 따라 단기선급금을 정당계정인 단기미수금으로 정리하여야 하는데도 감사일 현재까지 단기선급금으로 남겨 놓는 등

단기선급금으로 지급한 소송비용 총 3,695건, 425,889천 원⁶⁾을 소송 결과가 확정되었으나 정당계정으로 정리하지 않은 사실이 있다⁷⁾.

6) 분량이 과다하여 [별지 2]로 첨부함

7) 가계정 미정리 실태점검 결과 확인된 소송관련 단기미수금 중 시효완성 된 989건은 2022. 1. 3. 가계지원처에서 배포한 ‘비용부담 체계 개선 업무매뉴얼’에 따라 가계기획처, 가계지원처와 협의 후 비용처리 예정임(의사회 의결을 통해 상각 및 채권포기를 진행하여야 하는 사항)

[소관부점 의견] 대구경북지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 소송 종결 보고 및 소송 관련 가계정 정리 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 승소가 확정된 소송에 대해 소송 종결 보고를 완료하고, 종결된 소송에 대한 가계정을 정당계정으로 정리하며, 향후 소송 관리 업무를 철저히 수행할 수 있도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)

